

OBEC HORNÝ VADIČOV

Č.k.: SÚ-HV-21/2024-3

Dňa 26.09.2024

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Stredoslovenská Distribučná a.s. , IČO 36 442 151**

Adresa : **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**

/ďalej len navrhovateľ/, podal v zastúpení BINÓ, s.r.o. , Jaseňová 34, 010 07 Žilina dňa 29.02.2024 na stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení

líniovej stavby: **„14578 – Horný Vadičov – Kopanice: Odstránenie podpätia a zlý fyzický stav TS“ na pozemku: líniová stavba - parcelné čísla sa neuvádzajú v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov**

Obec Horný Vadičov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“), v územnom konaní posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a na základe výsledkov uskutočneného konania vydáva podľa §39, §39a stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„14578 – Horný Vadičov – Kopanice: Odstránenie podpätia a zlý fyzický stav TS“ na pozemku: líniová stavba - parcelné čísla sa neuvádzajú v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov

I. Účel a popis stavby:

Demontáž vzd. vedenia VNS a TS. Vybudovanie VNK kábelového vedenia pre napojenie navrhovanej kioskovej TS, Kábelové rozvody NNK, úprava vzdušnej siete NNS Kábelová prípojka VNK, Kiosková TS, kábelové rozvody NNK, úprava NNS Podľa vyhlášky č. 508/2009 §3 príloha č.1, III. časť v závislosti od miery ohrozenia ide o vyhradené technické zariadenie:

-s vysokou mierou ohrozenia skupiny "A" podľa bodu A.c) ako prenosová a distribučná sieť elektrizačnej sústavy (+ VN časť trafostanice)

-s vyššou mierou ohrozenia skupiny "B" podľa bodu b), ako technické zariadenie elektrické s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty

Stupeň dodávky el. energie: Podľa STN 34 1610 - 3. stupeň

Stupeň dokumentácie: Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Východiskové podklady:

Východiskovým podkladom pre vypracovanie PD : Technický návrh, zmena technického návrhu, ako aj zistenie skutkového stavu na mieste.

Členenie stavby: **ODSTRÁNENIE PODPÄTIA**

Rozpočtová časť projektu stavby bola vypracovaná podľa cenníkov 21-M, 25-M, VC 7/32 a výrobné kalkulácie dodávateľa. Cenová úroveň vychádza z individuálnej kalkulácie, v ktorej jednotlivé parametre (režia, mzdy, stravné, prepravné, zisk) sú určené dodávateľom montážnych prác. Výsledkom kalkulácie je ponuková cena, ktorá slúži ako podklad pre uzavretie zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom.

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA :

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA :

Poloha a stav staveniska :

Jestvujúce i navrhované elektrické rozvodné elektrické rozvodné zariadenia sa nachádzajú v katastrálnom území **Horný Vadičov**.

Terén územia, kde bude stavba realizovaná je mierne kopcovitý. Územie, ktorým navrhované vedenie prechádza sa nenachádza v chránenej krajinskej oblasti ani v ochrannom pásme zdroja pitnej vody. Terén je v celom rozsahu prístupný pre kolesové vozidlá.

Námrazová oblasť:	Rozvody VNP a VNK sú osadené na pozemkoch obce a súkromných vlastníkov.
Ochranné pásma:	„S“ - stredná pre 22kV a 1kV zemné kábelové vedenie je ochranné pásmo 1m na každú stranu. Vzdušné vedenie VN má ochranné pásmo 10m na každú stranu od krajného vodiča. Vzdušné vedenie NNS nemá definované ochranné pásmo.
Záber LPF a PPF :	Pri realizácii stavby nedôjde k záberu PPF
Výruby :	V rozsahu celej stavby nedôjde k výrubom stromov a kríkov .

Použité mapové podklady:

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité katastrálne digitálne mapy príslušnej lokality v mierke 1: 500, mapové podklady z GIS, výškové a polohopisné zameranie terénu v navrhovanej trase vedenia VNK a NNK.

Súčasný stav:

Zlý technický stav existujúcej štvorstĺpovej TS. Napätia zistené prevádzkovým meraním na konci NN vývodu z ktorého je požadované NP je mimo normy.

Príprava stavby:

Pre prípravu stavby nie je potrebná žiadna demolácia. Skládka zemin resp. ornice nie je potrebné zriaďovať.

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY:

Odôvodnenie stavby:

Dôvodom stavby je zlý fyzický stav existujúcej trafostanice a vzdušnej siete NNS.

Prevádzkovým meraním zistené podpätie na vzdušnom vedení NNS v mieste nových odberov.

Technické riešenie :

Úsek č.A/1.1. VN vzdušné vedenie — demontáž

Napäťová sústava: 22 k V, 50 Hz

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania

Existujúce vzdušné vedenie pre TS **III/ts/h.vadicov_rolia** (III/usek/179) sa demontuje, včítane úsekového odpojovača **III/uv/h.vadicov_rolia**.

Trasa, zapojenie a prevádzkovanie VNS rozvodu je zrejmá z priložených situácií a jednopólovej schémy zapojenia.

Úsek č.A/1.2. TS III/ts/h.vadicov_rolia — demontáž

Napät'ová sústava: 22 k V, 50 Hz; 3 PEN, 230/400V, 50 Hz-TN-C

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania

Existujúca štvorstíповá trafostanica na pozemku KNC 206/2 sa demontuje ako celok.

Úsek č.A/1.3. NN vzdušné vedenie - demontáž

Napät'ová sústava: 3 PEN, 230/400V, 50 Hz - TN-C

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania

Od demontovanej 4-stíповej TS III/ts/h.vadicov_rolia po exist. PB (-1.1-)

Od TS po PB **(-4-)** sa zdemontuje NN vzdušné vedenie 4x70 AIFe6 v dĺžke **135m**.

Od PB **(-4-)** po PB **(-20-)** sa zdemontuje NN vzdušné vedenie 3x50+35 AIFe6 v dĺžke **578m**.

Od PB **(-11-)** po PB **(-11.3-)** sa zdemontuje NN vzdušné vedenie 3x95+70+1x16 Retilens v dĺžke **92m**.

Od PB **(-19-)** po PB **(-26-)** sa zdemontuje NN vzdušné vedenie 3x50+35 AIFe6 v dĺžke 222m.

Zapojenie a prevádzkovanie je jasné výkresovej časti a schémy JP.

Úsek č.A/1.4. Vzdušné vedenie VN - úprava

Napät'ová sústava: 22 k V, 50 Hz

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania .

Existujúci podperný bod vzdušného vedenia VN označený **(-01-)** sa demontuje a bude zamenený za nový

JB10,5/10kN. Úsek č.A/1.5. Zemný kábelové vedenie VNK

Prípojka VNK je navrhovaná zemnými káblami **3x NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12,7/22kV** z podperného bodu **(-01-)** cez úsekový odpojovač podľa výkresovej časti. Trasa je navrhovaná pod poľnou cestou a pod zatrúbeným potokom, káble budú uložené do chráničky.

Trasa ďalej je vedená pod spevnenou prístupovou komunikáciou vo vlastníctve obce. Dĺžka trasy kábelovej prípojky je **29m**.

Káble budú uložené vo výkope hĺbky 120 cm, v chráničke priemeru 160 mm. Po celej dĺžke výkopu bude položená výstražná PVC fólia

Križovanie s vodným tokom BP Vadičovského potoka (VH ID 4735,c. hydrológ poradia 4-21-06) bude riešené bezvýkopovou technológiou riadeným pretlakom v dĺžke 9m.

Trasa, zapojenie a prevádzkovanie VNK rozvodu je zrejmá z priložených situácií a jednopólovej schémy zapojenia.

Úsek č.A/1.6. Koncová kiosková trafostanica - montáž

Napät'ová sústava: 22 k V, 50 Hz

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania

Je navrhované osadenie koncovej kioskovej TS typu **MRK 800** do 630 kVA s transformátorom **S=250 kVA** s prevodom 22/0,4 kV.

NN rozvádzač bude navrhovaný na $I_n = 1000$ A, s NN vývodmi istené lištovými poistkovými odpínačmi 7x $I_n = 400$ A . Bude použitý elektronický ampérmeter pripojený cez skúšobnú svorkovnicu.

Umiestnenie, zapojenie a prevádzkovanie trafostanice je zrejmé z priložených situácií a jednopólovej schémy zapojenia.

Úsek č.A/1.7. Kábelové rozvody NNK

Napät'ová sústava: 3 PEN, 230/400V, 50 Hz - TN-C

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania

Z NN rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice budú napojené cez poistkové odpínače kábelové vývody nasledovne:

Vývod č.1 - novým zemným káblom NNK o priereze 240mm² v dĺžke trasy **19m** bude ukončený v novej skrini **PRIS č.01**.

Vývod č.2, 3,4 - 3x nový zemný kábel NNK o priereze 240mm² v dĺžke trasy **95m**, káble budú vyvedený na nový podperný bod PB (-1-) a naspojované na navrhované izolované vodiče vzdušnej siete.

Vývod č.5,6,7 - rezerva

Zapojenie zemných NN káblov, typ skrií a dimenzia vývodov je zrejmé z jednopólovej schémy.

Úsek č.A/1.8. Preložka NNK za č.d.223:

Úsek NNS od č.d. 223 až na koniec siete je t.č. situovaný v brehovej čiare miestneho potoka, kde NNS nie je dostupná kolesovou technikou k výmene resp. rekonštrukcii siete, taktiež max. problematické riešenie poruchových stavov.

Táto časť rozvodu bude presmerované do kábelového rozvodu pod miestnou komunikáciou zemným NN káblom o priereze 240mm² v dĺžke trasy 202m s osadením prípojkových skrií PRIS č.1 a PRIS č.2. Pre

napojenie nových 7 OM je navrhované polozenie zemného kábelového vedenia prierezu 240mm² v dĺžke trasy **305m** s osadením prípojkových skriň PRIS č.3 a PRIS č.4. Križovanie s potokom je navrhované riadeným pretlakom.

Zapojenie zemných NN káblov, typ skriň a dimenzia vývodov je zrejmé z jedнопólovej schémy.

Úsek č.A/1.9. Optochránička

V trase navrhovaného VNK a NNK zemných vedení sa položí optická chránička v dĺžke 10m, 95m, 202m a 305m.

II. Pre umiestnenie stavby a obsah projektovej dokumentácie stavby sa na podklade ust. §39a stavebného zákona a §4 vyhl. č. 453/200 Z.z. určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch podľa výkresu situácie umiestnenia stavby ktorý vypracoval Ing. Š. BINÓ z 02/2024, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §§47,48 a 49 stavebného zákona príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z..
3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona vzťahujúce sa ku stavbe.
4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
5. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude obsahovo spracovaná v súlade s ustanovením §9, ods. 1, vyhl. č. 453/2000 Z. z.
6. V projektovej dokumentácii zohľadniť pripomienky účastníkov konania a stanoviská dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy uvedených vo vyjadreniach:

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava stanovisko zo dňa 23.02.2024 pod č. 6612404900

Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie č. Sw 14578 z 26.02.2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Ul. Palárikova 1156 stanovisko č. RH/2022/01004-2 z 26.05.2022

OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Ulica A. Hlinku 4, 022 01 Čadca vyjadrenie k projektovej dokumentácii zo dňa 20.02.2024 pod č. ORHZ-CA1-2024/000171-002

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, vyjadrenie pre územné a stavebné povolenie zo dňa 12.05.2022 pod č. OU-KM-OSZP-2022/000747-002

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina vyjadrenie k PD pre územné a stavebné povolenie zo dňa 04.03.2022 pod č. OU-ZA-OCDPH-2022/017354/2/ŠPA.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie pre územné a stavebné povolenie zo dňa 07.03.2022 pod č. OU-KM-OSZP-2022/000612-002

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie pre územné a stavebné povolenie zo dňa 11.03.2022 pod č. OU-KM-OSZP-2022/000613-002 Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie pre územné a stavebné povolenie zo dňa 27.11.2023 pod č. TD/NS/0263/2022/Ki

SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vyjadrenie pre umiestnenie stavby zo dňa 23.03.2022 pod č. O22010294

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie zo dňa 21.03.2022 pod č.k. OUZA PLO1/2022/016619/Hra

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: xxx

IV. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

V. Toto rozhodnutie je podľa §70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení BINÓ, s.r.o. , Jaseňova 34, 010 07 Žilina, si uplatnila dňa 29.02.2024 na stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „14578 – Horný Vadičov – Kopanice: Odstránenie podpätia a zlý fyzický stav TS“ na pozemku: líniová stavba - parcelné čísla sa neuvádzajú v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie.

Obec Horný Vadičov, ako príslušný stavebný úrad na základe uplatneného návrhu oznámil podľa ust. §36 ods. 4 stavebného zákona listom zo dňa 29.05.2024 pod č.k. SÚ-HV-21/2024-1 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí konania doručované jednotlivo. Súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie.

Účastníci územného konania boli v oznámení upovedomení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Rovnako boli upozornení, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 02.07.2024. Na pojednávaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pre územie (Obec Horný Vadičov) nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny a ani neboli spracované také územnoplánovacie podklady podľa § 3 stavebného zákona a ostatné existujúce podklady podľa § 7a stavebného zákona potrebné pre vydanie územného rozhodnutia, preto stavebný úrad obstaral podklady v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia.

V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá starostlivosti o životné prostredie. V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok na umiestnenie stavby a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Navrhovateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel pred vydaním tohto rozhodnutia.

Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Horný Vadičov.

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce

Rozhodnutie sa doručí:

1. Účastníkom konania podľa § 42 ods.2 stavebného zákona a v spojení s §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) **verejnou vyhláškou** , a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Horný Vadičov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia:

Vyvesené dňa : Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

- dotknutým orgánom:

1. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
3. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. Obec Horný Vadičov
6. OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Ulica A. Hlinku 4, 022 01
7. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. spis

Príloha : situácia umiestnenia stavby Vybavuje: Čierňava Č.t. 041 4339351